CODE 2 — DE LA QUALITÉ ET DE LA VALIDATION

Version : V1.9
Alignement déclaré : Constitution V.40 ; Code 1 V1.12 ; Code 3 V1.13 ; Code 4 V1.11 ; Code 5 V1.7 ; Code 6 V1.9 ; Code 7 V1.10 ; Code 8 V1.7 ; C.1-Annex A V1.7 ; Code 9 V3.4 ; Code 10 V1.8 ; Code 11 V1.6 ; Code 12 V1.7 ; Code 13 V1.9 ; Code 14 V1.10 ; Code 15 V1.13 ; Code 16 V1.11.

CHAPITRE I — PRINCIPES, CRITÈRES ET ADMISSION

Art. 1 — Objet et principe de suffisance qualitative

1. Le présent Code régit les critères et les procédures selon lesquels les biens et les outils sont évalués aux fins de leur admission, de leur maintien, de leur suspension ou de leur exclusion des Entrepôts communs prévus par le Code 1.
2. Le Code 1 régit les besoins, la production, la conservation, la distribution et la circulation des biens. Le présent Code établit les critères de qualité et les procédures permettant de déterminer quels biens peuvent entrer et rester dans le système commun.
3. Les services fournis par des acteurs extérieurs à la Confédération sont régis par le Chapitre III. Les STV prévues par les Codes pour des objets autres que les biens sont régies par l’article 3-bis.
4. L’évaluation de la qualité est conduite en fonction du besoin effectif et ne peut pas servir à introduire des exigences étrangères à la sécurité, à l’aptitude, à la durée, à la réparabilité ou aux autres critères prévus par le présent Code.
5. Le Conseil Qualité est le Conseil technique compétent pour les fonctions du présent Code. Il est composé de trois à cinq personnes tirées au sort conformément à l’article 12-bis du Code 3.

Art. 2 — Critères de qualité

1. La qualité d’un bien est évaluée en considérant conjointement les critères suivants :
   a) utilité effective au regard du besoin ;
   b) robustesse et durée du cycle de vie ;
   c) réparabilité et disponibilité des pièces de rechange ;
   d) innocuité pour les personnes, les animaux et l’environnement, selon les compétences des Codes pertinents ;
   e) sobriété dans l’emploi des matériaux, de l’énergie et des autres ressources.
2. Les critères peuvent entrer en conflit. Leur mise en balance s’effectue selon la procédure multicritère définie dans l’Annexe technique Qualité. Aucune formule automatique ne peut remplacer l’évaluation motivée prévue par le présent Code.
3. À utilité et adéquation au besoin égales, le bien ayant le moindre impact systémique sur l’ensemble de son cycle de vie est préféré.
4. L’évaluation indique les critères pris en compte, les éléments de preuve disponibles, les incertitudes et les motifs du résultat. L’absence de données ne peut pas être transformée en preuve automatique de conformité.
5. Les critères de l’alinéa 1 mettent en œuvre les principes de Soin, d’Autonomie, de Convivialité et de Sens prévus par l’article 9.1 de la Constitution : le soin par l’innocuité et la robustesse ; l’autonomie par la réparabilité et l’absence de dépendances ; la convivialité par l’usage partagé et accessible ; le sens par l’utilité effective et la sobriété.

Art. 3 — Fiche technique de validation

1. Chaque type ou modèle de bien destiné à être admis dans l’Entrepôt central doit être accompagné d’une Fiche technique de validation, ci-après « STV ».

2. La STV est instruite par le Conseil Qualité, avec la contribution du Cercle de compétence concerné et l’avis du Conseil Santé sur les aspects relevant de sa compétence. Les avis des autres Cercles compétents sont recueillis lorsque le bien présente des aspects de sécurité, environnementaux, énergétiques, territoriaux ou numériques qui leur sont attribués. Le Conseil des Entrepôts rend un avis sur la logistique, la conservation et la distribution du bien, en application de l’article 9.2 de la Constitution.

3. La STV évalue le type ou le modèle du bien. Elle ne certifie pas automatiquement chaque exemplaire ou lot, dont le contrôle est régi par l’article 6.

4. La STV contient au moins :

   a) l’identification du bien, du modèle et du producteur, si elle est disponible ;

   b) l’origine et les matériaux ;

   c) le cycle de vie estimé ;

   d) les caractéristiques de robustesse et de réparabilité ;

   e) la disponibilité et l’accessibilité des pièces de rechange ;

   f) les dépendances propriétaires ou technologiques ;

   g) la consommation d’énergie et d’autres ressources ;

   h) les risques et les mesures de prévention ;

   i) l’entretien requis ;

   j) les modalités de réemploi, de recyclage ou de mise en sécurité en fin de vie ;

   k) les critères d’essai et de contrôle de l’exemplaire ;

   l) la date d’émission, la version, les responsables de l’instruction, les avis reçus et la date du réexamen prévu.

5. La STV est un acte motivé, tracé et publié sur le Réseau selon les niveaux d’accès applicables. Elle peut être contestée en application du Chapitre II.

6. Le rapport comparatif prévu par l’article 40, alinéa 4, du Code 1 est distinct de la STV. Il peut renvoyer à ses données techniques pertinentes ou les reprendre, mais il ne remplace pas la comparaison économique et fonctionnelle exigée par le Code 1.

7. Les STV sont partagées dans l’Entrepôt du savoir fédéré. Le Cercle qui adopte une STV déjà validée par un autre Cercle vérifie seulement son adéquation aux conditions locales.

8. Les obligations documentaires sont proportionnées au risque. Pour les biens d’usage courant à risque nul ou faible, une STV simplifiée suffit, conformément à l’Annexe technique Qualité.

Art. 3-bis — STV des procédures, des services internes, des automatisations, des systèmes et de la sécurité

1. Les STV que les Codes prévoient pour des objets autres que les biens de l’article 3, tels que procédures, parcours, services internes, normes du Panier, automatisations, algorithmes, systèmes et règles techniques de sécurité, sont rédigées ou proposées par le Conseil indiqué par le Code sectoriel et approuvées conformément à l’article 3, alinéa 2, lettre c), et à l’article 7 du Code 3.

2. Aux fins de la matrice de l’article 7 du Code 3 :

   a) la valeur est le coût en UCR de la mise en œuvre et de la maintenance de la STV au cours des vingt-quatre mois suivants, certifié par le Conseil Comptabilité en application de l’article 9, alinéa 5, du Code 3 ;

   b) la classe de risque est celle de l’activité, du système ou de la fonction régis, évaluée en application

de l’article 6 du Code 3.

3. Lorsque la matrice attribue la décision au Cercle de compétence, la personne ou l’organe qui a rédigé ou proposé la STV ne peut pas en être le seul approbateur : la STV est approuvée conjointement avec le Conseil Qualité ou, si c’est le Conseil Qualité qui l’a rédigée, conjointement avec le Cercle de compétence concerné. Si les deux Conseils sont réunis en un même Conseil, l’approbation requiert la confirmation d’au moins deux personnes compétentes étrangères à la rédaction.
4. L’article 3, alinéas 5 et 7, et les articles 13 et 16 s’appliquent dans la mesure où ils sont compatibles. Les avis obligatoires et contraignants et les organes ou procédures plus stricts prévus par les Codes sectoriels demeurent applicables.
5. Dans les Codes, le sigle « STV » désigne la Fiche technique de validation.

Art. 4 — Hiérarchie d’admission et réemploi

1. En règle générale, les alternatives sont évaluées selon l’ordre de préférence suivant :

   a) bien réemployé ou reconditionné localement ;

   b) bien autoproduit dans la Confédération ;

   c) bien de production extérieure, pourvu qu’il soit robuste et réparable ;

   d) bien extérieur présentant des points critiques, mais nécessaire et sans alternative immédiatement disponible, admis seulement à titre temporaire avec un Plan de substitution.
2. L’achat d’un bien neuf est interdit lorsqu’un bien réemployé fonctionnellement équivalent est disponible sur le Réseau, sauf dérogation motivée en application de l’alinéa 4.
3. L’équivalence fonctionnelle est déterminée selon des critères objectifs indiqués dans la STV et tient compte au moins de la sécurité, des performances nécessaires, de la compatibilité, de la disponibilité, des délais de livraison et des coûts de réparation.
4. La dérogation à la hiérarchie n’est admise que lorsque sont documentées :

   a) l’impossibilité matérielle de se procurer l’alternative en temps utile ;

   b) une incompatibilité technique avérée ;

   c) l’insuffisance quantitative de l’alternative au regard des besoins.
5. La dérogation est motivée et tracée sur le Réseau. Si elle entraîne une dépendance ou un point critique temporaire, les articles 5 et 12 s’appliquent.

Art. 5 — Interdiction de la dépendance propriétaire critique

1. On entend par dépendance propriétaire critique une situation dans laquelle un bien, bien qu’il soit matériellement intact, est rendu inutilisable, limité ou non réparable par le contrôle exclusif d’un producteur ou d’un fournisseur sur des logiciels, des micrologiciels, des services en nuage, des clés d’activation à distance, des licences, des pièces de rechange, des outils de diagnostic ou des systèmes d’authentification.
2. La dépendance propriétaire critique est classée dans l’une des catégories suivantes :

   a) **dépendance critique absolue :** elle entraîne un blocage total ou un couplage propriétaire irréversible, ou rend impossible l’usage hors ligne ou le contrôle communautaire. Elle est interdite et ne peut pas être admise, même à titre temporaire ;

   b) **dépendance critique résiduelle et surmontable :** elle entraîne une limitation partielle que la Communauté peut lever au moyen d’outils, de procédures ou de substitutions techniquement disponibles. Le bien ne peut être admis que temporairement en application de l’article 4, alinéa 1, lettre d), avec un Plan de substitution obligatoire. Lorsque la dépendance porte sur un logiciel ou un micrologiciel dont le code source n’est pas disponible, l’admission est permise dans les limites de l’article 19.4 de la Constitution et de l’article 12, alinéa 5, et n’est jamais permise pour les systèmes qui proposent ou décident en matière de droits, de vote et de Biens communs, parmi lesquels les IA

de gestion, les algorithmes de l’article 2, alinéa 5, du Code 7, l’IA personnelle et les systèmes de consultation et de vote de l’article 34.4 de la Constitution. Aux fins de l’article 19.4 de la Constitution, ne proposent ni ne décident le micrologiciel et le logiciel qui exécutent des commandes humaines ou des automatisations dotées d’une STV, sans formuler de propositions ou de choix en matière de droits, de vote ou d’affectation des Biens communs.

3. La classification est consignée dans la STV, sur la base d’une instruction du Conseil Qualité et de l’avis du Conseil Réseau. L’évaluation prend également en compte la possibilité concrète, les délais et les coûts de la suppression de la dépendance.

4. Le fournisseur extérieur est tenu de fournir les informations et les éléments de preuve nécessaires pour démontrer l’absence de dépendances critiques. À défaut d’informations suffisantes, la STV indique l’incertitude et ne présume pas l’absence de dépendance.

5. La dépendance résiduelle admise temporairement est inscrite au Registre des dépendances prévu par le Code 15.

Art. 6 — Distinction entre type et exemplaire

1. La validation s’articule en deux niveaux :

   a) **niveau du type :** la STV détermine si le modèle ou le type du bien est admissible dans le système commun ;

   b) **niveau de l’exemplaire ou du lot :** le contrôle vérifie que le bien livré correspond à la STV, est intact et respecte les exigences applicables.

2. Le contrôle de l’exemplaire ou du lot comprend, selon la nature du bien :

   a) l’intégrité et l’absence de dommages ;

   b) la date limite et les conditions de conservation ;

   c) le fonctionnement ;

   d) les dommages dus au transport ;

   e) la conformité aux spécifications de la STV.

3. La non-conformité d’un seul exemplaire n’entraîne pas automatiquement le réexamen de la STV du type. Le réexamen est engagé lorsque les anomalies indiquent un défaut systématique ou une possible modification du modèle.

4. Le contrôle ordinaire de l’exemplaire peut être effectué dans le cadre de la CBO générique au moyen d’une liste de contrôle dérivée de la STV. Le résultat est inscrit au Registre de l’Entrepôt.

5. L’exemplaire non conforme est isolé et n’est pas distribué jusqu’à la décision du Cercle compétent.

Art. 7 — Vigilance et signalements

1. Chaque membre peut signaler des défauts, une nocivité suspectée, une rupture prématurée ou toute autre non-conformité. Le signalement est enregistré sur le Réseau et contient, dans la mesure du possible, la description du bien, le type d’anomalie et les éléments de preuve disponibles.

2. Les signalements sont traités selon deux procédures :

   a) **signalement ordinaire :** trois signalements documentés et indépendants relatifs au même type entraînent le réexamen obligatoire de la STV ;

   b) **signalement grave :** un signalement documenté d’un risque sanitaire ou de sécurité entraîne l’évaluation immédiate de la suspension conservatoire en application de l’alinéa 3. En cas de risque grave et immédiat, le bien ou le lot concerné est suspendu sans délai et le réexamen est engagé dans un délai de sept jours.

3. La suspension conservatoire ne constitue ni une sanction ni une constatation définitive de non-conformité. Pendant la suspension, le bien concerné n’est pas distribué, sauf mesure de substitution nécessaire pour garantir la continuité d’un service essentiel et jugée sûre par les Cercles compétents.

4. L’auteur du signalement est protégé contre les représailles conformément au Code 4. Les signalements sont évalués sans attribuer automatiquement de responsabilité aux producteurs, aux fournisseurs ou aux utilisateurs.

Art. 8 — Exclusion et suspension rapide

1. Le bien ou le type peuvent être suspendus ou exclus pour non-conformité intrinsèque, notamment en raison :

   a) de la présence de substances interdites par le Conseil Santé selon les compétences qui lui sont attribuées ;

   b) d’une consommation d’énergie disproportionnée par rapport à l’utilité, sans justification technique ;

   c) d’un risque grave avéré ;

   d) d’une non-conformité aux exigences essentielles de la STV ;

   e) de l’impossibilité de garantir en sécurité l’usage, l’entretien ou la fin de vie.

2. La décision distingue entre :

   a) la suspension conservatoire, adoptée dans l’attente de vérifications lorsqu’il existe un risque qui ne peut être exclu ;

   b) l’exclusion définitive, adoptée après instruction et décision motivée ;

   c) la limitation d’usage, lorsque le risque peut être contenu en excluant des conditions ou des emplois déterminés.

3. La compatibilité des pratiques commerciales ou de la relation avec le fournisseur est évaluée séparément de la conformité technique intrinsèque du bien. Peuvent être pris en compte, à titre d’exemple, la publicité trompeuse systématique ou la création artificielle de dépendances.

4. L’évaluation de la relation avec le fournisseur est coordonnée avec le Code 15. Les mesures techniques relatives au bien restent de la compétence des organes prévus par le présent Code.

5. Chaque suspension ou exclusion est motivée, enregistrée et communiquée aux personnes et acteurs intéressés. Les recours prévus par le Chapitre II restent ouverts.

Art. 9 — Qualité du service et de la CBO

1. Les critères de qualité s’appliquent également aux tâches et aux services internes. Une activité de CBO est correctement organisée lorsque :

   a) elle est effectuée en sécurité conformément à l’article 27 du Code 1 et au Code 14 ;

   b) la personne a reçu la formation prévue par l’article 28 du Code 1 ;

   c) les outils nécessaires sont disponibles en application de l’article 26 du Code 1 ;

   d) le temps attribué est réaliste et compatible avec l’exécution correcte de la tâche ;

   e) le résultat est vérifiable au regard des spécifications applicables.

2. L’exécution précipitée d’une tâche, lorsqu’elle compromet la qualité du bien ou du service, est traitée avant tout comme une possible inefficacité d’organisation ou une erreur de planification. Elle ne constitue pas automatiquement une faute individuelle.

3. L’éventuelle responsabilité individuelle est évaluée séparément et selon les garanties du Code 4.

4. La validation négative répétée d’un ouvrage, d’un bien ou d’un service n’entraîne pas de sanctions personnelles. Elle peut entraîner la suspension du prélèvement de ressources communes destiné à cette production précise et l’ouverture d’un parcours d’accompagnement avec le Conseil compétent, en application de l’article 9.3 de la Constitution.

Art. 10 — Architecture documentaire

1. La procédure documentaire suit, en règle générale, la séquence suivante :

   a) proposition d’admission ;

   b) instruction ;

   c) rédaction de la STV ;

   d) décision d’admission ;

   e) éventuel rapport comparatif d’achat prévu par le Code 1 ;

   f) enregistrement dans l’Entrepôt ;

   g) suivi et signalements ;

   h) réexamen, suspension ou exclusion, si nécessaire.

2. La STV est le document technique de référence pour le type du bien. Elle ne remplace pas les actes de décision, les rapports économiques ou les registres exigés par les autres Codes.

3. Les STV, les signalements, les réexamens et le Registre des exclusions sont publiés sur le Réseau selon les niveaux d’accès et les garanties de confidentialité prévus par les Codes 3, 6 et 7.

4. La documentation doit indiquer la version, la date, les responsables et les liens vers les actes préalables, de manière à permettre la reconstitution de la procédure.

Art. 11 — Disposition transitoire

1. Les biens déjà présents dans les Entrepôts à la date d’entrée en vigueur du présent Code peuvent rester en usage pendant une période maximale de douze mois dans l’attente de la STV, sauf dans les cas prévus par l’article 8.

2. Pendant la période transitoire, les biens sont recensés et soumis au moins aux contrôles d’exemplaire prévus par l’article 6.

3. Le délai de douze mois est initial et peut être recalibré par l’Assemblée en fonction de la capacité d’instruction des Cercles. La prorogation ne s’applique pas aux biens pour lesquels un risque grave ou une dépendance propriétaire critique absolue a été constaté.

CHAPITRE II — PROCÉDURE, COMPÉTENCES ET FIN DE VIE

Art. 12 — Plan de substitution

1. Un Plan de substitution est obligatoire pour :

   a) tout bien admis temporairement en application de l’article 4, alinéa 1, lettre d) ;

   b) tout bien présentant une dépendance propriétaire critique résiduelle et surmontable au sens de l’article 5, alinéa 2, lettre b).

2. Le Plan contient au moins :

   a) la motivation de la nécessité temporaire ;

   b) les alternatives examinées et les raisons pour lesquelles elles ne sont pas immédiatement disponibles ;

   c) la dépendance à supprimer ;

   d) la solution prévue ;

   e) le Cercle et la personne responsables de la mise en œuvre ;

   f) une échéance n’excédant pas douze mois ;

   g) l’état d’avancement, mis à jour au moins chaque trimestre et publié selon les niveaux d’accès applicables ;

h) les critères qui déterminent la sortie du régime temporaire.

3. L’échéance peut être prorogée une seule fois, pour une période motivée n’excédant pas douze mois, lorsqu’est documentée une impossibilité technique ou matérielle non imputable à une inertie d’organisation. La prorogation est approuvée par l’organe compétent conformément à l’article 15.

4. Si l’échéance est dépassée sans que la dépendance ait été supprimée ou que la solution prévue ait été mise en œuvre, le bien est automatiquement soumis à réexamen aux fins de suspension ou d’exclusion. Le réexamen prend également en compte l’éventuelle nécessité de garantir la continuité d’un service essentiel.

5. Le Plan de substitution d’un bien qui dépend d’un logiciel ou d’un micrologiciel dont le code source n’est pas disponible est publié intégralement dans le Réseau, en application de l’article 19.4 de la Constitution. Seuls peuvent être omis les données personnelles et les informations dont la divulgation exposerait la sécurité du Réseau à un risque.

Art. 13 — Validité dans le temps de la STV et audit

1. Chaque STV est soumise à un audit au moins tous les vingt-quatre mois, sauf si la STV fixe un délai plus court en raison du caractère critique, de la technologie ou des risques du bien.

2. Un réexamen extraordinaire est engagé dans les cas prévus par l’article 7 ou lorsque surviennent :

   a) des modifications substantielles du bien ou du processus de production ;

   b) de nouveaux éléments de preuve sur la nocivité, la sécurité ou la durée ;

   c) des changements dans la disponibilité des pièces de rechange ou des alternatives ;

   d) des variations des dépendances propriétaires ;

   e) des évolutions importantes des besoins.

3. L’audit vérifie :

   a) le maintien des critères de qualité visés à l’article 2 ;

   b) l’existence d’alternatives de réemploi ou de reconditionnement ;

   c) l’état de suppression des dépendances propriétaires ;

   d) la régularité des contrôles sur les exemplaires ;

   e) la validité des mesures d’entretien et de fin de vie.

4. Le résultat de l’audit est enregistré. En cas de points critiques, sont indiqués les mesures correctives, le responsable et le délai de mise en œuvre.

Art. 14 — Étapes de la procédure d’admission

1. La procédure ordinaire d’admission comprend :

   a) la présentation de la proposition d’admission ;

   b) l’instruction par le Conseil Qualité ;

   c) la rédaction d’une STV provisoire ;

   d) le recueil de l’avis du Conseil Santé sur les aspects d’innocuité relevant de sa compétence ; l’avis négatif empêche l’admission tant que le point critique n’est pas résolu ;

   e) le recueil de l’avis technique du Cercle de compétence concerné et des autres Cercles compétents, lorsque c’est nécessaire ;

   f) la décision d’admission motivée en application de l’article 15 ;

   g) une éventuelle période d’essai dans un Garde-manger pilote ;

   h) l’entrée dans l’Entrepôt central avec la STV en vigueur ;

   i) le suivi et la collecte des signalements ;

   j) le réexamen périodique ou extraordinaire ;

k) l’éventuelle suspension ou exclusion motivée ;

l) l’accès aux procédures de contestation et de recours.

1-bis. En application de l’article 9.2 de la Constitution, avant la décision de l’alinéa 1, lettre f), une vérification d’usage proportionnée au risque est effectuée. La STV provisoire est publiée et les personnes qui utiliseront le bien peuvent présenter des observations pendant au moins soixante-douze heures ou pendant le délai plus long fixé par le Conseil Qualité. Pour les biens qui ne sont pas d’usage courant à risque nul ou faible, le Conseil Qualité invite en outre à un essai ou à un échange les personnes qui se sont déclarées intéressées à l’utiliser. Lorsque la période d’essai de l’alinéa 1, lettre g), est prévue, les observations des personnes qui utilisent le bien pendant l’essai sont recueillies et évaluées avant l’entrée de l’alinéa 1, lettre h). La décision rend compte des observations reçues et de l’avis du Conseil des Entrepôts prévu à l’article 3, alinéa 2.

2. La STV provisoire indique quelles vérifications sont encore en cours et les conditions d’usage applicables pendant l’instruction.

3. La période d’essai ne peut pas être utilisée pour distribuer des biens non sûrs ou pour contourner l’avis contraignant prévu à l’alinéa 1, lettre d).

4. La procédure est coordonnée avec le Code 1 pour les aspects d’approvisionnement, d’achat, d’enregistrement et de distribution.

Art. 15 — Compétence de décision et anti-contournement

1. La décision finale sur l’admission est adoptée comme suit :

   a) pour les biens en dessous du seuil économique fixé par le Code 3, le Conseil Qualité instruit et formule la proposition, et l’organe indiqué par la matrice de l’article 7 du Code 3 selon la valeur de l’opération et la classe de risque décide, avec motivation et sur la base de la STV. Pour un bien, le Cercle de compétence concerné est le Conseil compétent pour le secteur dans lequel le bien est utilisé ou, si aucun Conseil ne l’est, le Conseil des Entrepôts ;

   b) pour les biens au-dessus du seuil, pour ceux qui ont un impact systémique élevé ou pour ceux qui présentent une dépendance critique résiduelle au sens de l’article 5, alinéa 2, lettre b), le Conseil Qualité formule une proposition et l’Assemblée du Cercle 1 décide conformément au Code 3.

2. Le seuil économique est calculé sur la valeur totale de l’opération et comprend, dans la mesure où ils sont prévisibles :

   a) le coût du lot ;

   b) le transport et l’installation ;

   c) l’entretien prévu pour les vingt-quatre mois suivants ;

   d) la formation ;

   e) le traitement et le transfert des données, le cas échéant ;

   f) les coûts de fin de vie.

3. Il est interdit de fractionner artificiellement l’achat ou l’opération pour contourner le seuil. Les opérations liées par leur objet, leur fournisseur, leur moment ou leur fonction sont considérées comme un tout lorsque des éléments en démontrent l’unité.

4. Le seuil et les modalités de calcul sont fixés par le Code 3.

5. Chaque décision est tracée sur le Réseau avec la STV et les éventuels avis annexés, dans le respect des niveaux d’accès applicables.

Art. 16 — Contestation, conflit d’intérêts et recours

1. Chaque membre peut contester une STV avec une motivation et une documentation technique, en indiquant les parties contestées et les éléments de preuve disponibles.

2. La contestation produit les effets suivants :

a) la contestation ordinaire ne suspend pas la validité de la STV, mais elle est enregistrée et intégrée dans la procédure de réexamen ;

b) en présence d’un risque grave documenté, la suspension conservatoire peut être demandée. Le Conseil Qualité et le Conseil Santé, chacun pour sa propre compétence, évaluent dans un délai de quarante-huit heures si les conditions de la mesure prévue à l’article 7, alinéa 2, lettre b), sont réunies ;

c) la décision finale peut faire l’objet d’un recours devant le Cercle de garantie. Le recours n’est pas suspensif, sauf décision motivée contraire de la Garantie en présence d’un risque grave ou d’un possible préjudice irréversible.

3. Quiconque a participé à la rédaction ou à l’approbation de la STV d’origine ne peut pas être le seul décideur du réexamen ou de la contestation relative à cette même décision.
4. Le réexamen est conduit collégialement ou avec la participation d’un membre différent et indépendant. Les conflits d’intérêts et les remplacements correspondants sont gérés conformément au Code 4.
5. Les décisions sur les contestations et les recours sont motivées, enregistrées et communiquées aux intéressés.
6. Participent à la validation les personnes qui utilisent le bien ou le service, celles qui possèdent la compétence pertinente et celles qui gèrent la logistique de l’Entrepôt, en application de l’article 9.2 de la Constitution. La validation effectuée exclusivement par une IA est interdite. Le droit de contester une validation devant l’Assemblée du Cercle 1, en application de l’article 9.4 de la Constitution, demeure.

Art. 17 — Destination du bien après l’exclusion

1. L’exclusion d’un bien n’entraîne pas automatiquement sa destruction.
2. Dans l’attente de la décision sur la destination finale, le bien peut être suspendu ou placé en quarantaine pour les vérifications nécessaires.
3. La destination finale suit, dans l’ordre, les critères applicables :

   a) réparation ou reconditionnement ;

   b) déclassement vers un usage non critique et compatible avec l’état du bien ;

   c) restitution au fournisseur, lorsqu’elle est prévue ou praticable ;

   d) récupération ou recyclage des matériaux ;

   e) mise en sécurité, conformément à l’article 15 du Code 1.
4. La décision est adoptée par le Conseil Qualité avec le Conseil des Entrepôts et avec les autres Cercles compétents pour le type de bien concerné. Elle est motivée et tracée.
5. La destination est coordonnée avec l’article 15 du Code 1 et suit les principes de réduction du gaspillage et de sécurité maximale.

Art. 18 — Coordination entre les Codes

1. Le présent Code se coordonne avec :

   a) le Code 1, article 40, pour le rapport comparatif sur les achats, qui reste distinct de la STV ;

   b) le Code 3, pour les seuils, l’Assemblée et l’UCR ;

   c) le Code 15, pour les relations extérieures et les pratiques commerciales ;

   d) le Code 4, pour les recours, les garanties procédurales et la responsabilité ;

   e) le Code 6, pour les aspects sanitaires ;

   f) le Code 7, pour le Réseau, la sécurité numérique et le traitement des données ;

   g) les Codes sectoriels pertinents pour le bien ou le service évalué.
2. Les compétences sont attribuées de manière expresse. Aucune décision d’admission, de suspension ou

d’exclusion ne peut être fondée sur une compétence non identifiée ou sur un avis non accessible aux ayants droit.

3. Chaque exclusion est motivée sur la base de la STV ou, dans le cas d’un service, de la SVS et peut être contestée conformément au présent Code et au Code 4.

4. Les procédures entre les Codes sont réexaminées lorsque de nouvelles versions des Codes 3 ou 15 entrent en vigueur, ou lorsque apparaissent des chevauchements de compétence.

CHAPITRE III — SERVICES EXTÉRIEURS

Art. 19 — Objet et définition du service extérieur

1. On entend par service extérieur une prestation, continue ou ponctuelle, fournie par un acteur extérieur à la Confédération, dont le recours est motivé par une indisponibilité interne, une efficacité temporaire démontrable ou la nécessité d’une compétence spécialisée qui ne peut pas être immédiatement internalisée.

2. Un service extérieur ne peut être admis que lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est documentée :

   a) absence d’une personne interne disponible dans le cadre de la CBO ;

   b) absence de la compétence nécessaire dans la Confédération ;

   c) efficacité temporaire démontrable par rapport aux alternatives internes ;

   d) nécessité d’une prestation spécialisée certifiée.

3. La motivation est consignée dans la Fiche de validation du service prévue par l’article 21.

4. Peuvent constituer des services extérieurs, à titre d’exemple, l’entretien spécialisé, la connectivité, le transport hors réseau, le conseil technique certifié, les services de santé spécialisés et les services numériques.

5. Le service extérieur n’est pas un bien et n’est pas soumis à une STV. Il est évalué au moyen d’une Fiche de validation du service, ci-après « SVS ».

Art. 20 — Critères de qualité du service

1. Un service extérieur est évalué selon les critères suivants :

   a) **continuité :** disponibilité pendant la durée prévue et existence d’un plan de continuité adéquat ;

   b) **compétence :** personnel formé et, lorsque c’est requis, certifié ;

   c) **sécurité :** respect des règles de santé et de sécurité prévues par le Code 1, article 27, par le Code 14 et par les autres Codes pertinents ;

   d) **substituabilité :** absence, lorsque c’est techniquement possible, de dépendance exclusive et prévision du transfert des compétences nécessaires à la gestion interne ;

   e) **interopérabilité :** possibilité d’utiliser des standards ouverts et de restituer les données et les matériaux dans des formats interopérables ;

   f) **sobriété :** proportionnalité des coûts en UCR, de la consommation d’énergie et de l’emploi de matériaux au regard des besoins ;

   g) **souveraineté et traitement des données :** lorsque le service traite des données des membres ou des données de la Confédération, les exigences suivantes doivent être garanties cumulativement :

   i. localisation des données et juridiction applicable déclarées dans la SVS ;

   ii. contrôle et gouvernance des données par la Communauté, sans préjudice des droits des personnes auxquelles les données se rapportent ;

   iii. interdiction du profilage et de la cession des données à des tiers à des fins non autorisées ;

   iv. chiffrement des données en transit et au repos, avec contrôle des clés par la Communauté ou avec

un mécanisme de séquestre des clés décrit dans la SVS ;

v. déclaration et approbation des sous-fournisseurs et des sous-traitants ; interdiction de la sous-traitance occulte ;

vi. effacement certifié ou migration complète des données à la fin de la relation, dans le délai fixé dans la SVS ;

vii. restitution des données dans un format interopérable et documenté.

2. La seule localisation des données dans l'Union européenne ne démontre pas, en elle-même, la souveraineté ou le contrôle de la Communauté sur les données.

3. Les exigences du présent article sont coordonnées avec les articles 37 et 38 du Code 1 et avec le Code 7.

4. Si une exigence ne peut pas être satisfaite, la SVS indique la dérogation demandée, sa motivation, sa durée, les mesures compensatoires et le plan de sortie. La dérogation ne peut pas autoriser une dépendance propriétaire critique absolue interdite par l'article 5.

Art. 21 — Fiche de validation du service

1. Chaque service extérieur est accompagné d'une SVS qui contient au moins :

a) l'identité du fournisseur et la description du service ;

b) la motivation de l'admission en application de l'article 19 ;

c) la durée prévue et les conditions de renouvellement ;

d) l'évaluation des critères visés à l'article 20 ;

e) les dépendances propriétaires et technologiques ;

f) le coût total, y compris les postes accessoires prévisibles ;

g) les conditions de sortie et de cessation ;

h) le Plan de substitution ou le Plan de continuité ;

i) les modalités de traitement, de restitution, de migration et d'effacement des données ;

j) les responsables du suivi et de la vérification.

2. Aucun contrat collectif relatif à un service extérieur ne peut être conclu sans une SVS approuvée.

3. La SVS est un acte motivé, tracé et publié selon les niveaux d'accès applicables. Elle peut être contestée selon les procédures prévues pour la STV, dans la mesure où elles sont compatibles.

4. La qualité technique du service est distincte de la compatibilité de la relation commerciale avec le fournisseur. Cette dernière est évaluée et gérée en coordination avec le Code 15.

Art. 22 — Hiérarchie, durée et Plan de substitution

1. Pour satisfaire un besoin, l'ordre de préférence suivant est respecté :

a) prestation interne dans le cadre de la CBO ;

b) prestation fournie par un autre Cercle ;

c) service extérieur coopératif ;

d) service extérieur commercial.

2. La durée ordinaire d'un service extérieur n'excède pas douze mois. Un seul renouvellement ordinaire est admis. Le Plan de substitution ou le Plan de continuité est préparé au moment de l'admission et pas seulement à l'échéance.

3. Lorsque le service est nécessaire au-delà de vingt-quatre mois, la SVS doit motiver et indiquer l'une des solutions suivantes :

a) internalisation du service dans le cadre de la CBO ;

b) adoption d'une alternative extérieure, identifiée après comparaison d'au moins deux options, lorsqu'elles sont disponibles ;

c) renouvellement exceptionnel, temporaire et motivé, lorsqu'il n'existe pas d'alternative techniquement équivalente.

4. Le renouvellement exceptionnel visé à l'alinéa 3, lettre c), n'excède pas douze mois supplémentaires, est soumis à un réexamen obligatoire et implique une recherche active d'alternatives. Il n'est pas renouvelable automatiquement.

5. L'absence de deux alternatives effectivement disponibles ne bloque pas automatiquement un service critique. Dans ce cas, la SVS documente l'absence d'alternatives, les raisons de la poursuite, les mesures de réduction de la dépendance et la date du réexamen suivant.

Art. 23 — Procédure d'admission du service

1. La procédure ordinaire d'admission comprend :

   a) la présentation de la proposition avec une motivation en application de l'article 19 ;

   b) l'instruction par le Conseil Qualité, avec le Cercle de compétence concerné et le Conseil Réseau lorsque le service traite des données ou dépend d'infrastructures numériques ;

   c) la rédaction de la SVS provisoire ;

   d) le recueil de l'avis du Conseil Santé lorsque le service concerne des personnes, la santé ou la sécurité ;

   e) la proposition du Conseil Qualité et la décision de l'organe indiqué par la matrice de l'article 7 du Code 3, en application de l'article 15 ;

   f) la conclusion du contrat avec des clauses de sortie, de continuité, de restitution des données et de gestion des dépendances ;

   g) le suivi continu et le traitement des signalements ;

   h) un audit au moins tous les douze mois, ou plus fréquent lorsque la nature du service ou le niveau de risque l'exige ;

   i) la possibilité de contestation et de recours devant le Cercle de garantie.

2. La SVS provisoire indique les vérifications encore nécessaires et les conditions applicables avant l'approbation définitive.

3. Le contrat ne peut pas contenir de clauses incompatibles avec la SVS approuvée.

Art. 24 — Exclusion, cessation et continuité

1. Un service peut être suspendu ou exclu lorsque :

   a) il ne satisfait plus aux critères de l'article 20 ;

   b) le fournisseur viole les prescriptions de l'article 20, lettre g), en matière de données ;

   c) il crée ou maintient une dépendance propriétaire critique absolue ;

   d) la motivation qui justifiait son admission disparaît ;

   e) le fournisseur ne met pas en œuvre les mesures correctives prévues dans la SVS.

2. L'exclusion technique du service et la cessation de la relation avec le fournisseur sont des décisions distinctes. La cessation doit être assortie de mesures de continuité lorsque l'interruption peut compromettre un service essentiel.

3. Sauf urgence exigeant une suspension immédiate pour protéger des personnes ou des données, la cessation suit une procédure motivée qui permet au fournisseur et aux Cercles compétents d'être informés et de préparer la transition.

4. La procédure de sortie comprend, selon le cas :

   a) l'activation du Plan de continuité ;

   b) la migration ou le remplacement par une prestation interne ou un service alternatif ;

   c) la vérification de l'effacement ou du transfert certifié des données ;

d) la restitution des données dans un format interopérable et documenté ;

e) la fermeture des accès, des identifiants et des dépendances techniques ;

f) l’enregistrement de la clôture de la relation.

5. Pour les services critiques, y compris la connectivité, les services numériques, l’entretien des infrastructures et les services de santé spécialisés, le Plan de continuité est préparé pour éviter les interruptions. Si l’absence d’interruption n’est pas techniquement possible, le plan indique la durée, les effets, les mesures temporaires et les responsabilités.

6. Le plan de continuité ne peut pas justifier le maintien indéfini d’un service non conforme. Toute poursuite temporaire est motivée, limitée dans le temps et soumise à réexamen.